



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erventoni Alias Toni Bin Kasin
2. Tempat lahir : BENGKULU
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PERUM. BDB II BLOK 1E NO.1 RT.06/017 KEL. SUKAHATI KEC. CIBINONG KAB. BOGOR,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Erventoni Alias Toni Bin Kasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pipandi Bin Mahidin
2. Tempat lahir : PAGAR ALAM
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. PAGAR ALAM DESA MEKARSARI KEC. PAGAR ALAM PALEMBANG ATAU PERUM. GAPERI II CIBINONG KAB. BOGOR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pipandi Bin Mahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan / Requisitor Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa 1. ERVENTONI ALIAS TONI BIN KASIN dan terdakwa 2. PIPANDI BIN MAHIDIN**, melakukan tindak pidana "pertolongan jahat dalam penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa 1. ERVENTONI ALIAS TONI BIN KASIN dan terdakwa 2. PIPANDI BIN MAHIDIN** dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) bulan dikurangi atas penahanan para terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah dus handphone warna coklat merk Samsung galaxy Note 3 No. Imei : 358916/05/025398/3;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANTON YUNIARTO.

- 1 buah sangkur warna hitam dengan gagang dililit tali berwarna merah.

Di rampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/pledoi atau Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

-
Bahwa ia terdakwa 1 **ERVENTONI ALIAS TONIBIN KASIN** dan terdakwa 2 **PIPANDI BIN MAHIDIN**, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrango, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya. Sekira pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdakwapun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



800.000,-“ lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN “jam ini saya pakai yaa...” saksi IPAN menjawab “ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya?”, terdakwa 1 menjawab “ya besok jual”, setelah itu terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 “pa ona mau beli handphone ga?” terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya “berapa harganya mau dijual?”, terdakwa 1 menjawab “Rp 1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00?”, terdakwa 1 menjawab “ya udah gak apa apa?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman....”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontrakkannya. Setibanya terdakwa 1 di kontrakkannya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian



sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum .

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ANTON YUNIARTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi atas nama **ANTON YUNIARTO**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan, terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dirumahnya pada waktu saksi selesai sholat subuh, saksi melihat diruang keluarga banyak barang-barang yang berantakan, tas istri saksi yang isinya dikeluarkan atau berantakan, laci meja terbuka, HP saksi yang sedang di cas, jam tangan dan kunci mobil Pajero berikut STNK, untuk tas ditemukan kamar tidur anak saksi dan isinya hilang antara lain 2 buah batu akik jenis bacan dan giok. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang hilang baik di dalam ruangan atau diluar ruangan, diketahui barang yang hilang berupa antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam, No.Hp : 0817740734;
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
- 1 (satu) buah kunci mobil berikut dompetnya yang berisikan STNK mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO;
- 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00;
- 1 (satu) buah dompet warna putih milik istri saksi berikut isinya antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO;
 - Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut di rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi yang merupakan korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan diduga Ipan saputra melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar tembok lalu mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan benda keras, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil HP, jam tangan, batu akik dan mengambil uang serta barang-barang lainnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui terkait tindak pidana penadahan tersebut, saksi baru rathu setelah diberitahu oleh polisi dan perbuatan penadahan tersebut benar tidak ada ijin maupun sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan diperlihatkan sebuah dus handphone merk Samsung adalah dus handphone milik saksi yang dicuri oleh sdr. IPAN;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi atas nama **LINA AFRIZA**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan, terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian di rumahnya pada waktu saksi selesai sholat subuh, saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa di rumah telah terjadi pencurian dan setelah itu saksi bersama dengan suami saksi melihat ke ruang keluarga banyak melihat diruang keluarga banyak barang-barang yang berantakan, tas istri saksi yang isinya dikeluarkan atau berantakan, laci meja terbuka, HP saksi yang sedang di cas, jam ptangan dan kunci mobil Pajero berikut STNK, untuk tas ditemukan kamar tidur anak saksi dan isinya hilang antara lain 2 buah batu akik jenis bacan dan giok. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang hilang baik di dalam ruangan atau diluar ruangan, diketahui barang yang hilang berupa antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam, No.Hp : 0817740734;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berikut dompetnya yang berisikan STNK mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih milik istri saksi berikut isinya antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO;

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



- Kartu KPI a.n. LINAAFRIZA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut di rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan untuk korbannya adalah saksi sendiri bersama suaminya;
- Bahwa saksi diduga Ipan Saputra melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar tembok lalu mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan benda keras, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil HP, jam tangan, batu akik dan mengambil uang serta barang-barang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penadahan tersebut setelah diberitahukan oleh Polisi dan benar tidak ada seijin ataupun sepengetahuan saksi dan suaminya penadahan tersebut dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan di perlihatkan sebuah dus handphone merk Samsung adalah milik saksi yang dicuri oleh sdr. IPAN;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi atas nama JAELANI, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan, terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja di rumah korban sebagai penjaga rumah dan sudah bekerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tau menahu terkait tindak pidana Penadahan tersebut dan baru tau setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian yang dilakukan oleh para terdakwa;



- Bahwa saksi hanya mengetahui telah terjadi pencurian di rumah majikannya yang mana pada saat kejadian, saksi berada di rumah korban bagian belakang sedang istirahat bersama keluarganya sehingga saksi tidak mengetahui serta tidak mendengar sama sekali kejadian tersebut;
- Bahwa awal mengetahui terjadi pencurian tersebut pada waktu saksi selesai sholat subuh di Mushola di luar rumah, setibanya saksi di rumah korban, saksi di beritau oleh sdr. LINA bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian, selanjutnya korban, sdr. LINA dan saksi melakukan pengecekan di dalam maupun di luar rumah korban dan diduga terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar tembok lalu mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan benda keras, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil HP, jam tangan, batu akik dan mengambil uang serta barang-barang lainnya;
- Bahwa diketahui barang yang hilang milik majikannya adalah berupa antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam, No.Hp : 0817740734;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berikut dompetnya yang berisikan STNK mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih milik istri saksi berikut isinya antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO;
 - Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut di rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan korbannya;



- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi atas nama YOGA PRATAMA SEPTIDIANI, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan, terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan sdr. IPAN pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 20.00 di Perumahan Gaperi II Cibinong Bogor untuk para terdakwa sementara utk sdr. IPAN di tangkap di pinggir Jalan daerah Bambu Kuning Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awal mengetahui terjadi penadahan tersebut adalah berawal saksi bersama Tim Opsnal Reskrim Polres Bogor menerima laporan dari sdr. ANTON YUNIARTO tentang adanya pencurian di rumahnya, selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan dan benar benar di rumah korban telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan sdr. IPAN, mereka tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas pengakuan para terdakwa dan sdr. IPAN bahwa sdr. IPAN melakukan pencurian seorang diri dengan membawa persiapan berupa sebilah pisau Sangkur yang ditaruh di dalam tas sdr. IPAN dan mengambil barang curian berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam, No.Hp : 0817740734;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil berikut dompetnya yang berisikan STNK mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO;
- 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00;
- 1 (satu) buah dompet warna putih milik istri saksi berikut isinya antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO;
 - Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA; tanpa seijin dan sepengetahuan korbannya atau pemiliknya sdr. ANTON YUNIARTO;

Kemudian terdakwa 2 menjual sebuah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam kepada terdakwa 2 seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan korbannya atau pemiliknya sdr. ANTON YUNIARTO;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan penadahan terjadi berdasarkan pengakuan para terdakwa adalah sebagai berikut yaitu :

Pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrangu, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya. Sekira pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdakwapun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa



saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp 800.000,-" lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN "jam ini saya pakai yaa..." saksi IPAN menjawab "ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya ?", terdakwa 1 menjawab "ya besok jual", setelah itu terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "pa ona mau beli handphone ga ?" terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya "berapa harganya mau dijual ?", terdakwa 1 menjawab "Rp 1.500.000,00" terdakwa 2 mengatakan "mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00 ?", terdakwa 1 menjawab " ya udah gak apa apa ?" terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 "kamu dapat darimana hp ini ?" terdakwa 1 menjawab "punya saya sendiri dapat beli dari temen", lalu terdakwa 2 mengatakan "berarti aman dong..." terdakwa 1



mengatakan "aman....", selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontrakkannya. Setibanya terdakwa 1 di kontrakkannya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum ;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Atas nama MARGONO, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan, terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 bertempat di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan sdr. IPAN pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 20.00 di Perumahan Gaperi II Cibinong Bogor untuk para terdakwa sementara utk sdr. IPAN di tangkap di pinggir Jalan daerah Bambu Kuning Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mengetahui terjadi penadahan tersebut adalah berawal saksi bersama Tim Opsnal Reskrim Polres Bogor menerima laporan dari sdr. ANTON YUNIARTO tentang adanya pencurian di rumahnya, selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan dan benar benar di rumah korban telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan sdr. IPAN, mereka tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas pengakuan para terdakwa dan sdr. IPAN bahwa sdr. IPAN melakukan pencurian seorang diri dengan membawa persiapan berupa sebilah pisau Sangkur yang ditaruh di dalam tas sdr. IPAN dan mengambil barang curian berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam, No.Hp : 0817740734;
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
- 1 (satu) buah kunci mobil berikut dompetnya yang berisikan STNK mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO;
- 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00;
- 1 (satu) buah dompet warna putih milik istri saksi berikut isinya antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA;
 - Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO;
 - Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA; tanpa seijin dan sepengetahuan korbannya atau pemiliknya sdr. ANTON YUNIARTO;

Kemudian terdakwa 2 menjual sebuah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna hitam kepada terdakwa 2 seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan korbannya atau pemiliknya sdr. ANTON YUNIARTO;

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan penadahan terjadi berdasarkan pengakuan para terdakwa adalah sebagai berikut yaitu :

Pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrangu, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya. Sekira pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdakwapun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp 800.000,-" lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN "jam ini saya pakai yaa..." saksi IPAN menjawab "ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya ?", terdakwa 1 menjawab "ya besok jual", setelah itu

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 “pa ona mau beli handphone ga ?” terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya “berapa harganya mau dijual ?”, terdakwa 1 menjawab “Rp 1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00 ?”, terdakwa 1 menjawab “ya udah gak apa apa ?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini ?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman...”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontraknya. Setibanya terdakwa 1 di kontraknya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum ;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **ERVENTONI ALIAS TONI BIN KASIN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan yang dilakukannya, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah korban di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 20.00 di Perumahan Gaperi II Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut tidak menggunakan atau didampingi oleh Penasehat Hukum, namun akan menghadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa awal kejadiannya adalah :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrango, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya. Sekira pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdakwapun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp 800.000,-" lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN “jam ini saya pakai yaa...” saksi IPAN menjawab “ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya?”, terdakwa 1 menjawab “ya besok jual”, setelah itu terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 “pa ona mau beli handphone ga?” terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya “berapa harganya mau dijual?”, terdakwa 1 menjawab “Rp 1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00?”, terdakwa 1 menjawab “ya udah gak apa apa?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman...”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontrakannya. Setibanya terdakwa 1 di kontrakannya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum .

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan .
- Bahwa atas keterangannya tersebut di atas, terdakwa mengakui atas perbuatannya

Terdakwa PIPANDI BIN MAHIDIN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana Penadahan yang dilakukannya, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah korban di Kp. Pajeleren Gunung Jalan Pangrango 1 No. 3 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 20.00 di Perumahan Gaperi II Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa awal kejadiannya adalah :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrango, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya. Sekira pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdawapun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp 800.000,-" lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN "jam ini saya pakai yaa..." saksi IPAN menjawab "ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya ?", terdakwa 1 menjawab "ya besok jual", setelah itu terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "pa ona mau beli handphone ga ?" terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya "berapa harganya mau dijual ?", terdakwa 1 menjawab "Rp 1.500.000,00" terdakwa 2 mengatakan "mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00 ?", terdakwa 1 menjawab "ya udah gak apa apa ?" terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 "kamu dapat darimana hp ini ?" terdakwa 1 menjawab "punya saya sendiri dapat beli dari temen", lalu terdakwa 2 mengatakan "berarti aman dong..." terdakwa 1 mengatakan "aman....", selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya



adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontrakannya. Setibanya terdakwa 1 di kontrakannya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum . --

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone warna coklat merk Samsung galaxy Note 3 No. Imei : 358916/05/025398/3; dan
- 1 (satu) buah sangkur warna hitam dengan gagang dililit tali berwarna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa 1 bersama saksi IPAN ALIAS KEPLEK pulang menuju



kontrakan terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motornya, saat dipertengahan jalan tepatnya di jalan Pangrangu, saksi IPAN ALIAS KEPLEK (dalam berkas terpisah) yang membawa sebuah tas yang terdakwa tidak tau apa isinya, saksi IPAN minta diturunkan, lalu terdakwa 1 pulang kekontrakannya.

- Bahwa benar pada pukul 04.00 saksi IPAN menelepon terdakwa 1 meminta untuk menjemputnya di tempat saksi IPAN diturunkan semula, terdakwaupun langsung berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi IPAN menaiki sepeda motor terdakwa dan membawa tasnya, diperjalanan saksi IPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi IPAN habis masuk ke rumah besar dan mewah, dijawab oleh terdakwa "ooh.....". Sesampainya di kontrakan, saksi IPAN mengeluarkan uang hasil curian di dalam saku celananya dan terdakwa 1 berkata "dapat berapa ?", saksi IPAN menjawab "dapat Rp 800.000,-" lalu saksi IPAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1, kemudian saksi IPAN mengeluarkan barang curian lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung note 3 32 GB warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna silver, cincin batu akik dengan mata warna hijau, 1 (satu) buah kunci mobil Pajero No.pol D-87-TA a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah STNK mobil dinas Mabes TNI a.n. ANTON YUNIARTO No.Pol : 81080-00 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Danamon a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata a.n. LIZA AFRIZA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI a.n. ANTON YUNIARTO, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n. LINA AFRIZA dan 1 (satu) buah Kartu KPI a.n. LINA AFRIZA, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi IPAN "jam ini saya pakai yaa..." saksi IPAN menjawab "ya jam pakai aja, namun HP ini tolong jualin ya ?", terdakwa 1 menjawab "ya besok jual", setelah itu terdakwa 1 dan saksi IPAN tidur. Keesokan harinya Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa 1 pergi menuju di sebuah Counter HP tepatnya di daerah Gaperi Cibinong dengan berpura-pura mau membeli handphone Samsung note 3 warna hitam, saat itu muncul terdakwa 2, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "pa ona mau beli handphone ga ?" terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya "berapa harganya mau dijual ?", terdakwa 1 menjawab "Rp



1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00 ?”, terdakwa 1 menjawab “ ya udah gak apa apa ?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini ?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman....”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontraknya. Setibanya terdakwa 1 di kontraknya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang curian lainnya berupa cincin, kunci mobil dan surat-surat lainnya pada saat digeledah oleh Polisi tidak ada karena saksi IPAN lupa meletakkan dimana tempatnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Bogor guna pengusutan lebih lanjut secara proses hukum

-Bahwa benar Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ANTON YUNIARTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;



- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal maka dari itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini



adalah ia yang diketahui bernama **terdakwa 1. ERVENTONI ALIAS TONI BIN KASIN dan terdakwa 2. PIPANDI BIN MAHIDIN** dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhannya sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri, dimana terungkap jika terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 “pa ona mau beli handphone ga ?” terdakwa 1 langsung menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya “berapa harganya mau dijual ?”, terdakwa 1 menjawab “Rp 1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00 ?”, terdakwa 1 menjawab “ ya udah gak apa apa ?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini ?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman....”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan, lalu terdakwa 1 pulang menuju kontrakannya. Setibanya terdakwa 1 di kontrakannya, terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi IPAN bahwa HP sudah dijual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dibagi dua, masing - masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas sehingga patut diduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri, dimana terungkap jika Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 3 32GB



warna hitam yang mau dijual tersebut, lalu terdakwa 2 bertanya “berapa harganya mau dijual?”, terdakwa 1 menjawab “Rp 1.500.000,00” terdakwa 2 mengatakan “mahal kalau Rp 1.500.000,00 karena hp sudah jelek, gimana kalo harga Rp 1.000.000,00?”, terdakwa 1 menjawab “ya udah gak apa apa?” terdakwa 2 bertanya kepada terdakwa 1 “kamu dapat darimana hp ini?” terdakwa 1 menjawab “punya saya sendiri dapat beli dari temen”, lalu terdakwa 2 mengatakan “berarti aman dong...” terdakwa 1 mengatakan “aman....”, selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa 1 atas pembelian hp tersebut yang sebenarnya adalah merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung galaxy Note 3 No. Imei : 358916/05/025398/3; dan
- 1 (satu) buah sangkur warna hitam dengan gagang dililit tali berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan telah selesai maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai – nilai yang berkembang di Masyarakat;

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa 1. ERVENTONI ALIAS TONI BIN KASIN dan terdakwa 2. PIPANDI BIN MAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” .
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah dus handphone warna cokelat merk Samsung galaxy Note 3 No. Imei : 358916/05/025398/3, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANTON YUNIARTO.dan 1 buah sangkur warna hitam dengan gagang dililit tali berwarna merah. Di rampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, Rio D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nusi, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form : 01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hakim Ketua,

Rio D , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.